포항공과대학교 총학생회 산하 전문기구
학생·소수자인권위원회 자치규칙

제1장 총 칙

제1조【명칭】 본 기구는 포항공과대학교 총학생회 학생·소수자인권위원회라 칭한다.

제2조【목적】 본 기구는 본회 회원이 가지는 인권을 보호하고, 교내 인권 의식을 고취시키며, 차별과 인권 침해에 관한 총학생회 구성원의 다양한 의견을 나누어 학생사회 전반에 반영하는 것을 목적으로 한다.

제3조【정의】 ① 본 기구에서 말하는 "인권"이란 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 주된 정의로 한다.
② 본 기구에서 말하는 "평등권 침해의 차별행위"란 합리적인 이유 없이 성별, 종교, 장애, 나이, 사회적 신분, 출신 지역(출생지, 등록기준지, 성년이 되기 전의 주된 거주지 등을 말한다), 출신 국가, 출신 민족, 용모 등 신체 조건, 기혼·미혼·별거·이혼·사별·재혼·사실혼 등 혼인 여부, 임신 또는 출산, 가족 형태 또는 가족 상황, 인종, 피부색, 사상 또는 정치적 의견, 형의 효력이 실효된 전과, 성적 지향, 학력, 병력 등을 이유로 한 차별 행위를 말한다. 다만, 현존하는 차별을 없애기 위하여 특정한 사람(특정한 사람들의 집단을 포함한다.)을 잠정적으로 우대하는 행위와 이를 내용으로 하는 정책의 수립·집행은 평등권 침해의 차별행위로 보지 아니한다.
③ 본 기구에서 말하는 "인권"은 형식적 개념에 국한되지 않으며, 구체적 현실에서 보호되고 확장되어야 하는 실천적 개념으로 해석되어야 한다.

제4조【설립근거】 본회 회원의 인권 보호 및 그 수준을 향상시키기 위한 활동을 전문적이고 영속적으로 수행하기 위하여「총학생회칙」제61조,「전문기구세칙」제9조에 근거하여 본 기구를 총학생회 산하의 상임 전문기구로서 설립한다.

제5조【업무】 본 기구의 업무는 각 호와 같다.
1. 평등권 침해의 차별행위를 포함한 본교 인권 실태에 관한 학칙·규정·제도·정책·관행·시설의 조사와 연구 및 그 개선이 필요한 사항에 대한 권고 또는 의견의 표명
2. 학생·소수자인권 사안에 관한 학내 의견수렴, 이해당사자들의 활동보장
3. 학내외 학생과 소수자에 대한 차별·인권침해 대응
4. 인권의식 고취 사업
5. 학내외 인권침해 사례 자료 수집 보존
6. 그 밖에 인권의 보장과 향상을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

제6조【위원】 ① 본 기구는 인권 분야에 대해 관심을 갖고 있으며 본교 인권의 발전을 위한 업무와 연구 활동을 전문적이고 책임감 있게 수행할 수 있다고 판단되는 자들 중 선발하여 위원을 구성한다.
② 본 기구의 위원은 다음 각 호와 같이 구분한다.
1. 정위원
2. 준위원
③ 본 기구의 위원은 공개모집과 상시모집을 원칙으로 위촉하며, 매 정규학기 초, 신입위원 모집을 공고한다. 단, 기구의 상황에 따라 위원장의 전체회의 공고를 거쳐 모집을 유예할 수 있다.
④ 본 기구의 위원이 위원으로서의 책임과 의무를 다하지 않거나 위원으로서 중대한 결격사유가 인정되는 경우, 위원장의 요구 혹은 정위원 3인 이상의 연서를 통해 징계 또는 파면에 대한 발의가 가능하다. 의결은 정위원 과반수의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 이뤄지며, 이후 징계 또는 파면이 가능하다. 단, 경우에 따라 유예의 기간을 둘 수 있다. 징계 및 파면에 대한 세부적인 사항은 제6장의 내용을 따른다.
⑤ 본 기구의 위원이 위원의 직을 사임하고자 할 경우 탈퇴 사유서를 위원장에게 전달함으로써 사임이 가능하다. 위원장은 탈퇴 사유서가 전달된 시점으로부터 가장 가까운 전체회의에서 본 사안을 공고해야 한다. 단, 위원장의 경우 전체회의에 출석하여 사퇴 의사를 밝힌 후 직무대행을 결정해야 한다.

제7조【정위원】 ① 본 기구는 본 기구의 운영 전반에 전권을 갖는 위원으로 본교 학사과정 재학생 중에서 정위원을 위촉할 수 있다.
② 본 기구의 정위원이 준위원이 되고자 하는 경우 전환 사유와 예상 복귀 시점을 포함한 전환 사유서를 미리 위원장에게 전달해야 한다. 위원장은 전환 사유서가 전달된 시점으로부터 가장 가까운 전체회의에서 본 사안을 공고해야 한다. 단, 위원장의 경우 준위원 전환이 불가하다.

제8조【준위원】 ① 준위원은 본 기구의 회의에 출석하여 자신의 의견을 발언할 수 있다.
② 본 기구의 준위원이 정위원이 되고자 하는 경우 위원장에게 본인의 의사를 전달하면 위원장은 정위원으로의 전환에 대한 발의가 가능하다. 의결은 정위원 과반수의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성을 통해 이뤄지며, 이후 정위원으로의 전환이 가능하다.

제9조【위원의 권리와 의무】 ① 본 기구의 위원은 본 기구의 활동에 참여할 권리와 의무를 가진다.
② 본 기구의 정위원은 본 자치규칙에 근거한 각종 선거권과 피선거권을 가진다.
③ 본 기구의 위원은 본 기구의 활동과 운영 전반에 관하여 의견을 개진할 권리와 본 기구의 활동과 운영 전반에 관하여 보고받을 권리를 가진다.
④ 본 기구의 위원은 본 자치규칙을 준수할 의무를 가진다.

제10조【구성】 ① 본 기구는 민주적인 운영을 통해 본 기구의 목적을 효과적으로 달성하기 위하여 산하기관을 둘 수 있다.
② 본 기구는 최고의결기구인 전체회의를 구성한다.

③ 본 기구는 본 기구를 대표하며, 본 기구의 업무를 총괄하고 전체 회의의 의장이 될 위원장단을 구성한다.
④ 본 기구는 정보 관리를 위한 정보관리위원회를 구성한다. 정보관리위원회는 다음 각 호의 자격을 갖춘 위원들로 구성한다.
1. 위원장
2. 부위원장
3. 내부 의결을 거친 1인 이상의 정위원

제11조【대외적 관계】 ① 본 기구는 본 자치규칙에 따라 본 기구의 권한에 속하는 업무 및 연구 활동을 독립적으로 수행한다.
② 본 기구는 업무 및 연구 활동을 수행함에 있어 총학생회의 의사를 대표하며, 이를 위하여 총여학생회를 비롯한 총학생회 산하기구 및 대학 당국과 협력한다.
③ 본 기구는 필요한 경우 휴학생을 포함한 본교 재적생, 졸업생 등의 의사를 수렴할 수 있으며, 인권 관련 전문가 혹은 전문단체의 자문을 구할 수 있다.

제12조【내규】 ① 본 기구는 본 자치규칙에 따라 내규를 제·개정한다.
② 내규는 전체회의의 승인을 얻어 제·개정한다.

제13조【인수인계】 ① 이 조항은 본 기구의 위원이 사임하거나 기구 내에서의 직위를 포기하였을 때 그 담당 업무의 인수인계에 관한 기준과 절차를 규정함으로써 업무의 책임소재를 명확히 하고 업무 수행의 지속성을 유지함을 목적으로 한다.
② 인수인계의 대상은 다음 각 호와 같다.
1. 업무 전반에 대한 내용 및 그 설명
2. 문서화된 각종 자료
3. 본 기구가 소유하고 있는 장비 및 시설물
4. 해당 업무 또는 기구 운영에 필요한 잔여 재원 전체
③ 제27조에 의해 임기가 종료될 예정이거나 제28조에 따라 전체회의에서 사퇴를 공표한 위원장단은 본 기구의 운영 전반에 대한 인수인계의 책임과 의무를 진다. 신임 위원장단이 구성되는 시점으로부터 2주를 '인수인계 기간'으로 정하고, 이 기간 동안 해당 위원장단은 신임 위원장단과 함께 활동하며 운영 전반 및 자료에 대한 인수인계가 이루어지도록 한다.
④ 다음 각 호에 해당하는 위원은 담당 업무에 대한 인수인계의 책임과 의무를 진다. 해당 위원의 업무를 담당할 다른 위원이 선정되는 시점으로부터 7일 후를 '인수인계 완료일'으로 정한다. 인수인계 완료일 이내에 해당 위원은 신임 업무 담당 위원에게 업무 전반 및 자료에 대한 인수인계를 완료하도록 한다.
1. 제6조 5항에 따라 전체회의에서 사임을 공표한 위원
2. 제7조 2항에 따라 전체회의에서 준위원 전환을 공표한 정위원
3. 그 밖에 기구 내 특정 업무를 담당하는 직위의 포기를 공표한 위원

제14조【비공개 정보 관리 및 비밀유지】 ① 비공개 자료는 다음 각 호에 해당하는 정보를 지칭한다.
1. 개인에 대한 사항으로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 지유를 부당하게 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 단, 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보는 제외한다.
2. 공개될 경우 업무의 정당한 수행에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보. 단, 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위해서 필요하다고 인정되는 정보는 제외한다.
3. 제보의 목적을 가지고 본 기구의 온라인 창구와 오프라인 창구로 접수된 정보
4. 그 밖에 비밀로서 보호하여야 할 필요성이 있는 정보
② 본 기구의 모든 비공개 자료의 관리 주체는 정보관리위원회로 한정한다.
③ 본 기구의 비공개 자료의 취급에 대해선 본조 2항을 따르는 것을 원칙으로 하되, 정보관리위원회의 판단에 따라 출석 정보관리위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하여 본 기구의 위원 및 외부 전문가와 자료를 공유할 수 있다.
④ 본 기구의 자료 관리 주체인 정보관리위원 및 본조 3항에 따라 자료를 열람한 모든 관계자는 자료에 명시된 모든 사항에 대해 정보관리위원회의 특별한 허가 없이 그 내용을 누설해서는 아니된다.
⑤ 자료가 인권침해에 관한 피해사례를 신고하는 내용일 경우 본 기구의 모든 구성원은 피해자와 그 대리인, 가해지목인, 필요에 따라 기타 사건 관계자의 보호를 최우선으로 고려하여야 하며, 정당한 사유 없이 그들의 신원이 노출될 우려가 있는 자료를 공개하거나 외부에 누설하여서는 아니된다.
⑥ 기타 비공개 자료의 관리에 관한 사항은 본 기구의 내규를 준용한다.

제2장 전체회의

제15조【지위】 전체회의는 본 기구의 최고 의결기구이다.

제16조【구성】 전체회의는 본 기구의 정위원으로 구성된다.

제17조【의장】 ① 의장은 전체회의를 대표하고 의사를 정리하며 질서를 유지하고 사무를 감독한다.
② 전체회의의 의장은 위원장으로 하며, 위원장 사고 시 부위원장이 그 직을 대신한다. 위원장과 부위원장이 모두 사고이거나, 위원장단의 탄핵 또는 징계 안건이 상정된 전체회의의 경우 위원장 이외의 위원 중 호선된 1인이 그 직을 대신한다.

제18조【회의】 ① 전체회의는 매주 1회 이상 개회함을 원칙으로 한다.
② 전체회의는 다음 각 호 중 하나에 의해 의장이 소집한다.
1. 의장의 소집요구
2. 정위원 3분의 1 이상의 연서에 따른 소집요구
6. 제29조에 따른 위원장 탄핵안 부의

3. 제37조에 따른 위원 징계안 부의
5. 제41조에 따른 자치규칙 개정안 부의

제19조【개회·의결】 ① 전체회의는 정위원 과반수의 출석으로 개회한다.
② 안건은 정위원 중 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다. 단, 위원장 탄핵안, 위원에 대한 징계안 및 파면안, 준위원의 정위원으로의 전환에 대한 안건, 자치규칙 개정안에 대해서는 중요의결요건으로 의결한다.

제20조【안건】 ① 전체회의는 다음 각 호의 안건을 심의·의결한다.
1. 정위원이 발의한 안건
2. 제29조에 따른 위원장 탄핵안
3. 제37조에 따른 위원 징계안
4. 제41조에 따른 자치규칙 개정안
② 안건은 정위원 중 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다. 단, 위원장 탄핵안, 위원에 대한 징계안 및 파면안, 준위원의 정위원으로의 전환에 대한 안건, 자치규칙 개정안에 대해서는 중요의결요건에 의해 의결한다.

제21조【표결방법】 표결은 기명으로 함을 원칙으로 하지만 중요한 안건으로서 의장 또는 위원이 제의하여 재적 위원 5분의 1 이상의 요구가 있을 때에는 표결을 무기명으로 할 수 있다. 단, 위원의 징계·파면안 및 위원장 탄핵안에 관하여서는 반드시 무기명으로 표결한다.

제22조【회의진행규칙】 기타 전체회의의 회의 진행에 관한 사항은「회의진행규칙」을 준용한다.

제3장 위원장단

제23조【구성】 위원장단은 각 호에 해당하는 자로 구성된다.
1. 위원장
2. 부위원장

제24조【지위】 ① 위원장은 본 기구를 대표하며, 본 기구의 업무를 총괄하고, 전체회의의 의장이 된다.
② 부위원장은 위원장을 보좌하고, 위원장이 권한을 위임하거나 사고인 때에 위원장의 직무를 대행한다.

제25조【권한】 ① 위원장은 본 기구의 전체회의를 소집할 수 있으며 이를 주관한다.
② 위원장은 본 기구와 관련된 문제에 관하여 본 기구를 대표하여 본회 산하기구 및 대학 당국에 의사를 개진할 수 있으며, 필요한 경우 각종 회의에 참가하여 발언할 수 있다.

③ 위원장은 부위원장에 대한 임명권을 가진다. 부위원장 임명은 위원장이 선출된 직후에 이루어짐을 원칙으로 한다. 단, 타당한 사유로 인해 임명이 불가할 경우 일정 기간 공석으로 둘 수 있다.

제26조【의무】 ① 위원장은 본 기구의 대표로서 전체회의에 본 기구의 제반 사항을 보고하여야 한다.
② 위원장은 본 기구의 전체 사업계획 및 예산안, 결산보고서를 작성하여 전체회의의 승인을 얻어야 한다.

제27조【임기】 위원장의 임기는 1월 1일부터 12월 31일까지를 원칙으로 한다. 단, 재·보궐선거로 당선된 위원장의 경우에는 당선된 날부터 임기가 시작된다고 본다.

제28조【사퇴】 위원장(단)이 사퇴하고자 하는 경우 전체회의의 의결이 있어야 한다. 위원장(단)은 전체회의에서 구체적인 사퇴 사유를 밝혀야 하며, 제13조에 따라 인수인계를 진행할 의무를 진다. 단, 사고 등으로 인하여 당사자가 허가를 받을 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제29조【탄핵】 ① 위원장에 대한 탄핵안은 정위원 과반수의 연서에 의해 발의된다.
② 탄핵안 발의 5일 이내에 전체회의를 소집하여 탄핵안을 심의·의결한다.

제30조【궐위】 ① 위원장이 궐위일 경우 부위원장이 직무를 대행한다.
② 위원장과 부위원장이 모두 궐위일 경우 제32조에 따라 비상대책위원장을 호선하거나 제33조에 따라 보궐선거를 실시하여야 한다.

제4장 선거

제31조【위원장 선거】 ① 위원장은 위원의 보통·평등·직접·비밀선거로 선출한다.
② 위원장 선거는 매년 2학기 말에 실시함을 원칙으로 하며, 세부 일정은 전체회의의 결정에 따른다.
③ 후보자가 한 명일 때에는 선거권자 3분의 2 이상의 투표와 투표자 과반수의 지지로 위원장을 선출한다.
④ 후보자가 두 명 이상일 때에는 선거권자 3분의 2 이상의 투표와 투표자 과반수의 지지를 획득한 후보자를 위원장으로 선출한다. 단, 과반수의 지지를 획득한 후보자가 없을 경우에는 득표 순위 상위 두 후보자에 대하여 결선투표를 실시한다.

제32조【비상대책위원장】 ① 위원장과 부위원장이 모두 궐위된 후 잔여 임기가 90일을 넘지 않을 경우와 입후보자 부재, 투표율 미달 등의 이유로 위원장 선거가 무산된 경우 정위원 중 비상대책위원장을 호선한다.
② 비상대책위원장은 위원장에 준하는 권한을 갖는다.

제33조【보궐선거】 ① 위원장과 부위원장이 모두 궐위된 후 잔여 임기가 90일을 넘을 경우 전체회의를 통해 보궐선거의 실시 일정을 결정하여야 한다.
② 궐위된 날로부터 5일을 초과하기 이전에 실시 일정을 결정하여야 한다.

제34조【선거시행세칙의 준용】 기타 선거에 관한 사항은「총학생회칙」제61조 4항과「선거시행세칙」제1장을 준용하되, 본 자치규칙과 그 내용이 상충되거나 문제 제기가 발생한 경우 전체회의의 결정에 따른다.

제5장 재정

제35조【원칙】 본 기구는 재정 운용에 있어「재정운용세칙」을 준용한다.

제6장 징계

제36조【원칙】 ① 징계는 본 기구의 질서를 유지하고 각 위원이 본회에서 주어지는 권리에 대한 책임감을 갖게 함에 목적이 있다.
② 본 기구의 위원이 정당한 이유 없이 본회 목적에 반하는 언행을 보이거나 위원으로서 의무를 다하지 않을 경우 징계 사유가 성립하며, 제37조의 징계 절차를 거쳐 해당 위원을 징계할 수 있다. 징계 사유의 구체적인 사례 해석에 있어서는 본 기구의 내규를 준용한다.
③ 징계는 각 호의 내용으로 구분된다.
1. 경고
2. 사과문 게재 요구
3. 위원 자격 정지
④ 징계는 제19조와 제20조에 따라 전체회의에서 심의·의결한다. 구체적인 사례 해석과 적용에 있어서는 본 기구의 내규를 준용한다.

제37조【절차】 ① 제36조 2항에 따라 징계 사유가 발생하는 경우 위원장 혹은 본회 정위원 3인 이상의 연서에 의해 징계안을 발의할 수 있다.
② 징계안에는 해당 위원의 징계 사유가 반드시 포함되어야 한다.
③ 징계안이 발의된 시점으로부터 14일 이내에 전체회의를 소집하여 징계안을 심의·의결한다.
④ 위원장단은 징계안이 상정되는 전체회의의 개회 3일 전까지 해당 위원에게 징계 사유 및 심의 일정을 통보해야 한다.
⑤ 해당 위원은 심의 1일 전까지 소명을 서면으로 제출할 수 있으며, 위원장단은 징계 심의 전까지 소명에 관한 사실관계를 파악해야 한다.
⑥ 해당 위원은 징계 심의 전체회의에 출석할 수 있으며, 본회는 해당 위원에게 충분한 소명의 기회를

주어야 한다.
⑦ 위원장에 대한 징계안이 발의되는 경우, 그 안건에 한하여 위원장은 총회의 의장직을 맡을 수 없으며, 총회 의결을 통해 정위원 중에서 선출된 임시의장이 그 안건에 한하여 의장직을 수행한다.

제38조【경고】 ① 본회 위원의 행동이 징계사유에 해당되는 경우, 그 행위에 대해 본회 차원에서 위원에게 경고하고 시정을 요구하기 위해 경고를 부과할 수 있다.
② 총회에서 경고된 사항에 대한 시정이 이루어지지 않는 경우 이에 대한 추가적인 징계를 부과할 수 있다.

제39조【사과문 게재 요구】 ① 사과문 게재 요구는 본회 위원의 특정 언행에 대해 공개적이거나 비공개적인 사과문 작성 및 재발 방지 노력을 요구하는 것을 의미한다.
② 제1항의 경우 다음 각 호 중 하나의 형태로 사과문 게재를 요구한다. 이때 사과문에서 다뤄져야 할 내용의 범위는 총회의 의결에 따른다.
1. 모든 POSTECH 구성원이 볼 수 있는 형태의 공개적인 사과
2. 본회의 모든 위원 및 총회에서 지정한 특정인이 볼 수 있는 형태의 공개적인 사과
3. 총회에서 지정한 특정인만 볼 수 있으나, 사과하였다는 사실을 본회가 인지할 수 있는 형태의 비공개적인 사과
③ 총회에서 의결된 사과문 게재 요구를 거부할 경우 이에 대한 추가적인 징계를 부과할 수 있다.

제40조【위원 자격 정지】 ① 위원 자격 정지는 본회에 의한 모든 권리 및 의무를 일시적 혹은 영구적으로 박탈하는 것을 의미한다.
③ 위원 자격 정지는 총회의 의결에 따라 7일 이상 효력을 가진다.

제7장 자치규칙 개정

제41조【원칙】 자치규칙 개정은 다음 각 호 중 하나에 의해 발의된다.
1. 위원장의 발의
2. 정위원 3분의 1 이상의 연서에 따른 발의

제42조【의결】 ① 자치규칙 개정이 발의된 경우 위원장은 지체 없이 전체회의를 소집하여 자치규칙 개정을 심의·의결한다.
② 자치규칙 개정은 중요의결요건에 의해 의결한다.

제43조【공포】 ① 자치규칙 개정이 의결된 경우 위원장은 이를 지체 없이 공포한다.
② 자치규칙의 공포문에는 자치규칙 개정안의 제안 이유 및 주요 내용과 신·구문 대비표가 포함되어야 하며, 항상 열람이 가능하도록 하여야 한다.

제8장 부칙

제44조【시행일】 본 자치규칙은 2020년 9월 18일부터 시행한다.

제45조【경과규정】 본 자치규칙 시행 당시의 본 기구의 위원장 및 위원은 본 자치규칙에 의하여 선출·위촉된 것으로 본다.